

시정 · 경고 요구

일련번호 '19 자문계약 - 03 - 02

제 목 해외법인 자문계약 부적정

소관부서 Kogas [X][X][X][X] Ltd.

관계부서 <<<<사업부

내 용

Kogas [X][X][X][X] Ltd.(이하 'K●●●'라 함)는 공사가 캐나다LNG사업 추진을 목적으로 2011.10.17. 100% 출자하여 캐나다에 설립한 법인이다.

K●●●는 2015.09.08 [O][O][O][O]차관과 ▶■대사를 역임한 ⊗⊗⊗(이하 '자문수행자'라 함)과 '북미 LNG 사업추진을 위한 환경분석' 자문계약을 체결하였다. 당시 자문기간은 6개월('15.09.10~'16.3.09)로 계약하였으나 자문수행자가 '16.02.27 ■■■■사무총장에 취임함에 따라 '16.2.25 부로 조기 종료하였으며, 결과적으로 자문료는 월 1천만원씩 5.5개월분 총 5천 5백만원이 집행되었다.

K●●●와 자문수행자간의 자문계약서에 의하면 자문수행자는 매월 15일 까지 6개 분야의 정기심층분석보고서(Regular in-depth analysis report)를 순차적으로 매월 1개씩 6개월동안 K●●●의 지정된 이메일로 제출하여야 했다. 그러나 당시 <<<<사업팀에서는 6건의 정기심층분석보고서 중 4건을 자문수행자 대신 작성하였고 나머지 2건은 K●●●에서 작성하는 등 자문계약 관리가 부적정하게 이루어졌다.

그 결과 자문수행자는 자문계약서상 명시되어 있는 6건의 정기심층분석 보고서 중 단 1건도 제출하지 않고 6개월간 5천 5백만원의 자문료를 취득

하였으며 결과적으로 K●●● 법인은 5천 5백만원의 금전적 손실을 입었다.

다만 자문수행자는 공사의 내부 감사 진행사항 인지 후 당시 자문료로 받은 5천 5백만원 상당의 캐나다달러를 K●●●에 반환('18.10.12)조치 하였으므로 K●●●의 금전적 손실은 환수 완료되었다.

위와 같은 계약추진은 당시 ◆◆◆ 사장(이하 '사장'이라 함)이 자문수행자(㉨㉨㉨), 자문기간(6개월), 자문료(1천만원/월)를 미리 정한 후 ㉨㉨㉨ ○◇사●●본부장(이하 '○◇사●●본부장'이라 함)에게 자문수행자를 활용할 수 있는 방안을 강구하라고 지시하였고, ○◇사●●본부장은 이를 다시 ㉨㉨㉨ ▲▲▲▲처장(이하 '▲▲▲▲처장'이라 함)과 ㉨㉨㉨ ◁◆◆◆▶사업팀장(이하 '◁◆◆◆▶사업팀장'이라 함)을 통해 K●●●에서 추진할 것을 검토하도록 지시함에 따라 이루어졌다.

◁◆◆◆▶사업팀장은 같은 팀 ㉨㉨㉨ 차장을 통해 위 자문계약 추진검토 지시를 K●●● ㉨㉨㉨ 차장에게 전달하였으나, ㉨㉨㉨ 차장은 자문수행자가 한국에 체류하고 있고, 자문수행자의 경력상 K●●● 관련 역무로 활용하기 힘들다고 판단하여 자문계약 추진 거부의를 ◁◆◆◆▶사업팀 ㉨㉨㉨ 차장에게 전달하였다.

이에 ▲▲▲▲처장, ◁◆◆◆▶사업팀장, ㉨㉨㉨ 차장은 논의를 거쳐 K●●●의 자문계약 추진을 위해 ◁◆◆◆▶사업팀에서 정기심층분석보고서를 작성하는 것으로 결정하고, ㉨㉨㉨ 차장에게 K●●●는 대금지급 역무만 수행하면 되고 기타 자문과 관련된 제반 실무행위 및 정기심층분석보고서는 ◁◆◆◆▶사업팀에서 책임지겠다고 설득하였으며, 결국 K●●●로 하여금 자문계약을 체결하고 이행하도록 하였다.

K●●● ㉨㉨㉨ 법인장은 ㉨㉨㉨ 차장의 보고를 받아 자문계약 체결전

정기심층분석보고서의 <<<<사업팀 작성 등 자문계약이 정상적으로 수행되기 어렵다는 사실을 인지하였음에도 불구하고 자문계약 체결을 승인하였다. 비록 경영진의 자문계약 추진 지시를 K●●●법인장이 거부할 수 없었다고 하더라도, 자문계약이 파행적으로 운영되는 것을 바로 잡기 위한 적절한 조치를 취하지 않았으므로 관리자로서 책임이 있다.

㉔㉔㉔ 차장은 법인장의 승인하에 자문계약 계획 품의, 계약(안) 작성, 정기심층분석보고서 작성, 자문료 지급 등 자문계약 업무를 담당한 사실이 있다.

조치할 사항

① 부적정하게 자문계약을 수행한 K●●● 관련 직원에게 아래와 같이 경고조치를 하시기 바랍니다.(경고)

[관련자]

K●●● 1급 ㉔㉔㉔(2018.12.31. 정년퇴직)[인사자료 통보]

K●●● 3급 ㉔㉔㉔(現 <<<<사업팀)[경고]

② 자문수행자는 자문대가 없이 자문료를 받았음을 인정, K●●●에 5천 5백만원 상당의 캐나다달러를 입금('18.10.12)하였으므로 K●●●의 금전적 손실은 환수 완료(시정)